

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2228/2539

นาง สำนวณ กลัดแก้ว

นาย สุนทร บุษชะ

นาย เตียน กันทวงศ์ หรือกันทวงศ์หรือ
กันทวงศ์

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 249

ผู้ร้องเป็นผู้เก็บโฉนดที่พิพาทไว้เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถดำเนินการบังคับคดี
ได้การที่ศาลสั่งให้ผู้ร้อง ส่งมอบโฉนดที่พิพาทต่อศาลก็เพื่อนำไปดำเนินการให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาเท่านั้นหาใช่เอาไปเสียจากการ ยึดถือครอบครองของผู้ร้องเสียที่
เดียวไม่ผู้ร้องจึงต้อง ส่งโฉนดที่พิพาทต่อศาล การที่ผู้ร้องอ้างว่าคดีที่ผู้ร้องฟ้องจำเลย
อยู่ระหว่างส่งคำบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนใส่ชื่อผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกับ
จำเลยในโฉนดพิพาทนั้นเมื่อผู้ร้องไม่ได้แถลงโต้แย้งไว้จึงเป็นข้อที่มีได้ว่กันมาแล้ว
ในศาลชั้นต้นและมีใช้ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือปัญหาที่ผู้ร้องไม่สามารถยกขึ้นกล่าวอ้างเพราะพฤติการณ์ไม่เปิดช่อง
ให้กระทำได้แต่จะอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นดังที่ผู้ร้องกล่าวอ้างก็หาใช่เหตุที่ผู้ร้องจะ
ปฏิเสธไม่ยอมส่งโฉนดพิพาทต่อศาลได้ไม่

คดี สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย จดทะเบียน โอนที่ดิน โฉนด เลขที่ 1439 เฉพาะ ส่วน ของ นาย เนื่อง กัณฑวงศ์ ผู้ตาย แก่ โจทก์ หาก จำเลย ไม่ยอม ไป ดำเนินการ โอน ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น การแสดง เจตนา แทน คดีถึงที่สุด จำเลย ไม่ปฏิบัติ ตาม คำพิพากษาโจทก์ จึง ขอให้ บังคับคดี โดย ให้ จำเลย ส่งมอบ โฉนด ที่พิพาท เพื่อ จะ นำ ไปจดทะเบียน ใส่ ชื่อ โจทก์ เป็น ผู้ ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดิน ตาม คำพิพากษา ต่อไปแต่ จำเลย ไม่อาจ ส่ง โฉนด ที่พิพาท ได้ เพราะ มอบ ให้ ไว้ แก่ นาย สุนทร บุษชะ ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้น นัด พร้อม หมายถึง ผู้ร้อง มา สอบถาม ใน วันนัด ผู้ร้องแถลง ยอมรับ ว่า โฉนด ที่พิพาท อยู่ กับ ผู้ร้อง เพราะ จำเลย มอบ ให้ ไว้เป็น ประกัน เงิน ที่ จำเลย กู้ยืม ไป และ ยัง ไม่ได้ชำระ ศาลชั้นต้น มีคำสั่ง ให้ ผู้ร้อง ส่ง โฉนด ที่ พิพาท ต่อ ศาล

ผู้ร้อง อุทธรณ์ คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ผู้ร้อง เป็น ผู้ เก็บ โฉนด ที่พิพาท ไว้เป็นเหตุ ให้ โจทก์ ไม่สามารถ ดำเนินการ บังคับคดี ได้ การ ที่ ศาล สั่งให้ ผู้ร้อง ส่งมอบ โฉนด ที่พิพาท ต่อ ศาล ก็ เพื่อ นำ ไป ดำเนินการ ให้ เป็น ไปตาม คำพิพากษา เท่านั้น หาใช่ เอาไป เสีย จาก การ ยึดถือ ครอบครอง ของผู้ร้อง เสีย ที่เดียว ไม่ ส่วน ที่ ผู้ร้อง อ้างว่า คดี ที่ ผู้ร้อง ฟ้องจำเลย อยู่ ระหว่าง ส่ง คำบังคับ ให้ จำเลย ไป จดทะเบียน ใส่ ชื่อ ผู้ ร้อง เป็นเจ้าของ ที่ดิน รวม กับ จำเลย ใน โฉนด พิพาท ผู้ร้อง ไม่ได้ แถลงโต้แย้ง ไว้ จึง เป็น ข้อ ที่ มิได้ ว่า กัน มา แล้ว ใน ศาลชั้นต้น และ มิใช่ ปัญหา ข้อกฎหมาย

อัน เกี่ยว ด้วย ความสงบ เรียบร้อย ของ ประชาชน หรือ ปัญหา ที่ ผู้ร้องไม่สามารถ ยกขึ้น กล่าวอ้าง เพราะ พุทธการณ ไม่ เปิด ช่อง ให้ กระทำ ได้ตาม ที่ ผู้ร้อง ฎีกา แต่ จะ อย่างไร ก็ ตาม แม้ จะ เป็น ดัง ที่ ผู้ร้องกล่าวอ้าง ก็ หาใช่ เหตุ ที่ ผู้ร้อง จะ ปฏิเสธ ไม่ยอม ส่ง โฉนด พินาท ต่อศาล ได้ไม่ ที่ ศาลอุทธรณ์ พินาท มา นั้น ศาล ฎีกา เห็นพ้อง ด้วย ฎีกาผู้ร้อง ฟังไม่ขึ้น "

พินาทยื่น

(บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ดันติเตมิท-ปริชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยให้ผู้ร้องส่งมอบโฉนดที่พินาทต่อศาลนั้นมีปัญหาว่าจะเป็นการบังคับคดีต่อบุคคลภายนอกหรือไม่เพราะการบังคับคดีหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีจะมีการบังคับคดีต่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้นคดีในทำนองเดียวกันนี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยให้ผู้ครอบครองโฉนดที่ดินส่งมอบโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่2704/2531และ3278/2532 ในคดีนี้เมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินมีโฉนดให้แก่โจทก์หากไม่โอนให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนเมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเนื่องจากโฉนดที่ดินอยู่ที่ผู้ร้องโจทก์ไม่อาจดำเนิน

การบังคับคดีต่อไปได้เพราะตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา78และกฎกระทรวง ฉบับที่7(พ.ศ.2497)ข้อ8บัญญัติไว้เฉพาะกรณีการจดทะเบียนกรรมสิทธิในที่ดินซึ่งได้ มาโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าหากผู้ครอบ ครองมิได้โฉนดที่ดินมาให้ถือว่าโฉนดที่ดินสูญหายให้เจ้าพนักงานออกไปแทนโฉนด ที่ดินแล้วดำเนินการจดทะเบียนต่อไปตามควรแก่กรณีสำหรับคดีนี้โจทก์ได้สิทธิมา ตามคำพิพากษาของศาลซึ่งถือว่าเป็นการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ซึ่งได้มาโดยประการ อื่นตามข้อ9ของกฎกระทรวงฉบับที่7(พ.ศ.2497)แต่กฎกระทรวงดังกล่าวมิได้บัญญัติ ไว้ว่าหากโจทก์มิได้โฉนดที่ดินมาให้ถือว่าโฉนดที่ดินสูญหายเมื่อโจทก์มิได้โฉนดที่ดิน มาเจ้าพนักงานที่ดินจึงไม่อาจจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในที่ดินให้แก่โจทก์ได้เป็น เหตุให้โจทก์ไม่อาจบังคับคดีตามคำพิพากษาได้ การที่ผู้ร้องเก็บโฉนดไว้เป็นเหตุให้ โจทก์ไม่สามารถดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาระหว่างโจทก์และ จำเลยหากโจทก์แถลงให้ศาลทราบศาลก็มีอำนาจออกหมายเรียกให้ผู้ร้องส่งมอบ โฉนดได้แต่ถ้าผู้ร้องไม่ยอมส่งมอบโจทก์ยังไม่อาจบังคับคดีเอากับผู้ร้องได้ทันที เพราะผู้ร้องไม่ใช่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา แต่การกระทำของผู้ร้องดังกล่าวน่าจะถือว่า มีข้อโต้แย้งสิทธิเกิดขึ้นระหว่างโจทก์และผู้ร้องเกิดขึ้นแล้วโจทก์จึงฟ้องผู้ร้องได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55โดยต้องเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ได้ พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา7(2)ประกอบกับมาตรา302 สำหรับคดีนี้เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้ผู้ร้องส่งมอบโฉนดที่ดินหลังจากผู้ร้องได้รับหมายเรียกแล้วได้แถลงต่อศาลว่า โฉนดที่ดินอยู่ที่ผู้ร้องเพราะจำเลยมอบให้ไว้เป็นประกันเงินที่จำเลยกู้ยืมไปและยังมิ ได้ชำระแต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องส่งโฉนดที่ดินต่อศาลกรณีดังกล่าวน่าจะถือได้ว่า เป็นกรณีที่โจทก์ได้ยื่นฟ้องผู้ร้องเป็นจำเลยในคดีสาขาชั้นบังคับคดีโดยยื่นฟ้องเข้ามา ในคดีเดิมและศาลได้พิจารณาพิพากษาคดีเป็นอีกคดีหนึ่งแล้วซึ่งเป็นการพิพากษา กำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างโจทก์และผู้ร้องโดยถือว่าผู้ร้องเป็นลูกหนี้ตามคำ

พิพาทษาที่จะต้องส่งมอบโฉนดที่ดินในคดีสาขาชั้นบังคับคดีแล้ว เมื่อศาลมีคำพิพาทษาในคดีสาขาชั้นบังคับคดีแล้วหากผู้ร้องไม่ส่งมอบโฉนดที่ดินโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพาทษาในคดีสาขาชั้นบังคับคดียอมบังคับคดีเอาแก่ผู้ร้องซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพาทษาไว้โดยต้องขอให้ศาลออกคำบังคับส่งไปยังผู้ร้องเมื่อครบกำหนดตามคำบังคับแล้วหากผู้ร้องไม่ส่งมอบโฉนดที่ดินทั้งที่สามารถส่งมอบได้ก็ถือว่าไม่มีวิธีอื่นใดที่จะบังคับให้ผู้ร้องส่งมอบโฉนดที่ดินได้โจทก์ก็มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับผู้ร้องมากักขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา297ถึงมาตรา300เพื่อให้ผู้ร้องปฏิบัติตามคำพิพาทษาต่อไป แต่มีข้อสังเกตว่าการฟ้องคดีในคดีสาขาชั้นบังคับคดีแม้กฎหมายจะให้ยื่นฟ้องต่อศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นต้นก็ตามแต่การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลก็ต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับการยื่นฟ้องคดีธรรมดาเช่นเมื่อโจทก์ยื่นฟ้องแล้วศาลต้องออกหมายเรียกให้ผู้ร้องแก้คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา173โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอื่นๆ หนึ่งผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์นั้นกฎกระทรวงฉบับที่7(พ.ศ.2497)ข้อ8บัญญัติทางแก้ไว้ว่าหากผู้ครอบครองมิได้โฉนดที่ดินมาให้ถือว่าโฉนดที่ดินสูญหายให้เจ้าพนักงานออกใบแทนโฉนดที่ดินแล้วดำเนินการจดทะเบียนต่อไปตามควรแก่กรณีแต่ถ้าโจทก์ได้สิทธิมาตามคำพิพาทษาของศาลเช่นตัวอย่างคดีนี้แต่โจทก์ไม่สามารถนำโฉนดมาได้การบังคับคดีจะมีเหตุขัดข้องซึ่งอาจทำให้โจทก์ต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วดังนั้นเพื่อความสะดวกในการบริการประชาชนทางฝ่ายบริหารน่าจะเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่7(พ.ศ.2497)ข้อ9ว่าหากผู้ได้สิทธิมิได้โฉนดที่ดินมาให้ถือว่าโฉนดที่ดินสูญหายให้เจ้าพนักงานออกใบแทนโฉนดที่ดินแล้วดำเนินการจดทะเบียนต่อไปตามควรแก่กรณีเช่นเดียวกับผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ ?สมชายพงษ์พัฒนา ศิลป์?